

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท วา รันซ์ดีไซน์ กรุป จำกัด โจทก์  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 503/2537 บริษัท นิวเดลีโด้นัท จำกัด กับพวก จำเลย  
ป.พ.พ. มาตรา 1113

ในขณะที่อ.และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการของบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันว่าจ้างโจทก์ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานสาขาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วได้ใช้สถานที่ซึ่งโจทก์ออกแบบตกแต่งภายในนั้นเป็นสำนักงานของจำเลยที่ 1 แสดงให้เห็นว่าที่ประชุมตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ให้สัตยาบันสัญญาว่าจ้างที่จำเลยที่ 2 ได้ทำไว้กับโจทก์ สัญญาว่าจ้างดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จึงพ้นความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1113 จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินค่าว่าจ้างให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2529 จำเลยทั้งสองและนายชุน ชิค ลีหรือเอส.เอส.ลี ว่าจ้างโจทก์ให้ออกแบบตกแต่งภายในร้าน "เดลี โดนท์" ซึ่งเป็นสำนักงานสาขาของจำเลยที่ 1 คิดเป็นเงินค่าจ้าง 140,000 บาท ตกลงแบ่งขั้นตอนการทำงานและชำระค่าจ้างเป็น 4 งวด โจทก์ได้ปฏิบัติงานให้แก่จำเลยที่ 1 ครบ 4 งวดแล้ว จำเลยทั้งสองชำระเงินงวด

ที่ 1 และที่ 2 ให้แก่โจทก์แล้ว ส่วนงวดที่ 3 และที่ 4 จำนวน 70,000 บาท จำเลยทั้งสองยังไม่ชำระ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยว่าจ้างโจทก์ให้ตกแต่งภายใน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 70,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยทั้งสองได้ว่าจ้างโจทก์ให้ออกแบบตกแต่งภายในบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์มีนายวรา หน่อแก้ว กรรมการโจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2529 พยานได้พบกับนายซุน ชิก ลี หรือ เอส.เอส. ลี กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจำเลยที่ 1 ที่ต่างประเทศ นอกจากนั้นมีจำเลยที่ 2 อยู่ด้วยคนทั้งสองได้พูดกับพยานเรื่องการตกแต่งภายในบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 3 ทั้งนี้เพื่อให้โจทก์ออกแบบตกแต่งภายในให้ หลังจากนั้นโจทก์ได้จัดทำแบบร่างและประเมินราคาเสนอ นายเอส.เอส.ลี ปรากฏตามแบบร่างเอกสาร จ.2 ใบประเมินราคาเอกสารหมายเลข 7 นายเอส.เอส.ลี ได้อนุมัติในเอกสารหมายเลข 7 ได้มีการจ้างบริษัทสร้างจำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง แต่โจทก์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง นายเอส.เอส.ลีได้ชำระค่าออกแบบและค่าควบคุมการก่อสร้างให้ 2 งวด คงค้างชำระงวดที่ 3 ที่ 4 เป็นเงิน 70,000 บาท นอกจากนี้โจทก์มีนางสาวจินตนา ล้ำเลิศประเสริฐกุล พนักงานของโจทก์เบิกความ

สนับสนุนว่า พยานเคยทวงหนี้สินไปยังจำเลยที่ 1 โดยทางโทรศัพท์และเคยให้นายศิริพงษ์ อัมธรรมศาสตร์ ไปส่งหนังสือทวงถามนายศิริพงษ์พนักงานของโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความรับว่าเคยนำหนังสือทวงหนี้ไปให้จำเลยที่ 1 ที่ซอยพูลสินหรือซอยสุขุมวิท 66/1 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า พยานโจทก์เบิกความมีเหตุผลสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า รับโอนสิทธิการเช่าร้านนิวเดลีโดนัท มาจากนายเอส.เอส.ลี นั้น คงมีแต่พยานบุคคลเบิกความลอย ๆ โดยไม่ปรากฏว่าได้ทำหลักฐานกันไว้เป็นหนังสือทั้ง ๆ ที่อ้างว่าเงินค่าโอนสิทธิมีจำนวนถึง 250,000 บาท พยานจำเลยไม่อาจฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบ เห็นว่า การที่นายเอส.เอส.ลีตกลงให้โจทก์ออกแบบตกแต่งภายในให้บริษัทจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการตามรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข จ.3 นั้นร่วมปรึกษาหารือ ทั้งเมื่อโจทก์ได้ออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งระบุว่า เป็นงานของจำเลยที่ 1 ตามความต้องการของนายเอส.เอส.ลี และจำเลยที่ 2 นายเอส.เอส.ลีได้อนุมัติแบบตกแต่งตามใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข จ.7 ถือว่านายเอส.เอส.ลีและจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกันทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานสาขาของบริษัทจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์ได้ออกแบบตกแต่งภายในและควบคุมการก่อสร้างให้จำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์ได้ทวงถามให้นายเอส.เอส.ลีชำระหนี้ไปย้งที่ทำการบริษัทจำเลยที่ 1 และได้รับชำระหนี้เป็นการยอมรับว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับนายเอส.เอส.ลี ว่าจ้างโจทก์จริง ซึ่งในขณะที่บุคคลทั้งสองว่าจ้างโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถือว่าจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาว่าจ้างในฐานะเป็นผู้เริ่มก่อการของจำเลยที่ 1 ซึ่งก่อนหน้าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาเช่าอาคารจากบริษัทเดอะมอลล์ชอปปิงเซนเตอร์ (หั่วหมาก) จำกัด เพื่อทำเป็นสำนักงานสาขาของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.20 และ จ.21 ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ยังไม่เป็นนิติบุคคล เมื่อจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ได้ใช้สถานที่ซึ่งโจทก์ออกแบบตกแต่งภายในและควบคุมการก่อสร้างเป็นสำนักงาน

สาขาของจำเลยที่ 1 แสดงให้เห็นว่าที่ประชุมตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ให้สัตยาบัน สัญญาว่าจ้างที่จำเลยที่ 2 ผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้กับโจทก์ สัญญาว่าจ้างดังกล่าวจึง ผูกพันจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อการและเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จึงพ้นความรับผิดชอบตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1113 จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินจำนวน 70,000 บาท ให้โจทก์ อันเนื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั้น ได้ความว่าทนายความโจทก์ได้ทวงถามให้ จำเลยชำระหนี้ตามหนังสือทวงถามเอกสารหมาย จ.16 จำเลยที่ 1 ได้รับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2530 ตามหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ภายใน 10 วันนับแต่ได้รับ หนังสือ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 29 สิงหาคม 2530 เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 70,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลบางส่วน ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 70,000 บาทให้โจทก์พร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ